

1017531-20.2022.8.26.0032

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: ADEILSON FERREIRA NEGRI

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... EM SUBROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade empresária administradora de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Cível

Praça Mauricio Martins Leite, 60, Vila São Paulo CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

E-mail: upj1a5cvaracatuba@tjsp.jus.br

1017531-20.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1017531-20.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Zurich Santander Brasil Seguros S.A

Requerido:

Cpfl - Companhia Paulista de Força e Luz

Vistos.

Zurich Santander Brasil Seguros S.A ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra Cpfl - Companhia Paulista de Força e Luz. Alegou, em resumo: em razão de contrato de seguro firmado com Sidney de Oliveira, Odete de Sousa Magalhães e F A SILVA COMÉRCIO DE CARNES LTDA-ME, indenizou os segurados com relação a aparelhos eletrônicos danificados por oscilações/quedas ocorridas na rede de energia elétrica mantida pela ré. Sustentou que os danos elétricos decorreram de falha na prestação de serviços por parte da ré. Argumentou ter se sub-rogado no direito de acionar a empresa ré, que responde objetivamente pelos danos sofridos pelos segurados. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova. Requer a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R\$ 13.087,68 (treze mil, oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Juntou procuração e documentos (fls. 20/98).

Citada, a ré contestou alegando, em suma: ausência de documentos essenciais para propositura da ação; o pedido administrativo foi indeferido, tendo em vista que não houve falha na prestação de serviço; não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova pela ausência de relação de consumo; não foi observado o procedimento próprio para ressarcimento de danos; não se constatou falha técnica na rede de distribuição na data do sinistro capaz de causar os danos alegados. Impugnou os laudos técnicos apresentados. Acrescenta a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor pelo mau uso do equipamento ou instalações inadequadas. Ressalta que não houve comprovação do dano material ou nexo causal; ocorrência de caso fortuito ou força maior; pede a disponibilização dos salvados;

unilateralidade da prova da parte autora; necessidade de conservação dos bens e realização de perícia. No mais, requer a improcedência da ação. Juntou procuração e documentos (fls. 129/213).

Houve réplica (fls. 217/247).

Instadas a especificar provas as partes se manifestaram (fls. 251/253).

É o relatório.

Decido.

1- Os documentos apresentados são suficientes a propositura e ao conhecimento da ação, permitindo à ré o exercício amplo do direito de defesa. Há cópia da apólice de seguro, a relação dos objetos segurados danificados, laudos quanto aos danos e comprovante de pagamento do sinistro, que ensejou sub-rogação na forma da lei civil (art. 786, do Código Civil).

2- É caso de julgamento antecipado da lide face à desnecessidade de dilação probatória porquanto os fatos que envolvem o litígio foram provados pelos documentos produzidos pelas partes e a matéria em debate prescinde de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

O pedido é improcedente.

Trata-se de ação de conhecimento que busca ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária paga por força de danos ocorridos em aparelhos elétricos dos segurados decorrentes de falha na rede elétrica gerenciada pela concessionária-ré. A seguradora procura exercer seu direito de regresso, sub-rogada nos direitos dos segurados.

A responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviço público por danos causados ao consumidor é objetiva, nos limites da teoria do risco administrativo, de sorte que respondem independentemente de demonstração de culpa (art. 37, § 6º, da Constituição Federal). Basta a prova do fato, do dano e do nexo causal.

A relação jurídica subjacente é de consumo pela presença dos requisitos dos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e o código também imprime responsabilidade objetiva ao prestador de serviços conforme art. 14 e 22, que dispõem:

“Art. 14- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso em questão, ficou demonstrada a existência de contrato de seguro entre a parte autora e seus segurados e o pagamento das indenizações (fls. 36/92), operou-

se a sub-rogação dos direitos dos consumidores à seguradora na forma do art. 786, do Código Civil, que se estende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor: Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Sobre o tema, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUBROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade empresária administradora de estacionamento, local do furto de veículo segurado. Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido. (REsp nº 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/05/2014)

A propósito, a Súmula 188 do e. Supremo Tribunal Federal estabelece que: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Entretanto, não ficou suficientemente demonstrado o nexo causal entre os danos suportados pelos segurados, ressarcidos pela seguradora, e a atuação da ré enquanto concessionária prestadora do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

É certo que a parte autora trouxe laudos técnicos constatando os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e a informação de que a causa seria oscilação/descarga elétrica advinda da rede de energia elétrica mantida pela ré.

Contudo, referidos laudos foram elaborados de forma unilateral e não são suficientes a convencer o Juízo de que a causa efetiva dos danos decorreu de omissão da ré quanto a manutenção da rede de distribuição de energia.

Verifica-se que a parte autora esclareceu em réplica que os bens danificados não foram preservados, em virtude da necessária substituição e reparação destes, prejudicada portanto, a produção de prova pericial (fls. 237/242).

Nessa senda, a ausência de preservação dos objetos para perícia técnica idônea e realizada sob contraditório e ampla defesa inviabiliza o reconhecimento do nexo causal e, por consequência, a responsabilização da companhia, pois, ainda que a responsabilidade seja objetiva, há que se provar o nexo causal.

Da forma como tem sido formulado o pedido há, por parte da seguradora, o mero repasse do risco coberto pelo contrato de seguro à companhia distribuidora de energia elétrica, sem a possibilidade de realização de prova pericial apta a convencer o Juízo do nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e o serviço prestado pela ré.

Assim, revendo posicionamento anterior, conclui-se pela insuficiência dos laudos técnicos trazidos pela seguradora como meio de prova do nexo causal, de sorte que o pedido de ressarcimento regressivo não pode ser acolhido.

Nesse sentido, há precedentes das 28ª e 32ª Câmaras de Direito Privado do e. TJSP com relação a decisão desta Vara em casos parelhos:

Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos por contrato de seguro. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência da ação. Pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária da ocorrência do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na

Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexos entre os fatos e os danos não provados. Inversão do julgado. Recurso provido. Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões de seus trabalhos são extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por "oscilação de energia", descarga elétrica" e "descarga atmosférica", fatos não comprovados necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano. (TJSP; Apelação Cível 1022440-42.2021.8.26.0032; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo dano causado a um dos componentes do elevador do edifício segurado - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de procedência - Recurso da ré, que invoca preliminar de falta de interesse de agir - Rejeição - Interesse processual presente, na medida em que o exercício do direito de regresso prescinde da prévia reclamação administrativa junto à concessionária - Razões recursais que rebatem o fundamento da sentença - Princípio da dialeticidade atendido - Quanto ao mérito, embora a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre os danos e o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamento substituído ou reparado, que inviabiliza a perícia, sob o crivo do contraditório - Laudo de empresa de assistência técnica, que não corrobora a alegada falha atribuída à ré para assegurar o nexo causal com os danos lá apontados - Sem prova do nexo causal, imperiosa a improcedência do pedido inicial - Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006622-50.2021.8.26.0032; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por [Zurich Santander Brasil Seguros S/A] contra [Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL] e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Araçatuba, 08 de dezembro de 2022.

ADEILSON FERREIRA NEGRI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA